

1500594-81.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059729/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 23363883 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 24/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 25/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500594-81.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-81.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2059729/2022 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 23363883 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 24/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 25/22/819 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2059729 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE LUIZ DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, na data de 03 de março de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Manoel Gomes, próximo ao nº 118, e na Rua Ivete Mansur, Bairro Parque Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 11 porções de Cocaína, pesando 3,14g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Denúncia instruída por inquérito policial iniciado por prisão em flagrante, e recebida em 06 de junho de 2022. (fls.172/174).

Auto de exibição e apreensão (fls. 31/32).

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.36/38).

O acusado apresentou defesa prévia de fls. 161/164.

Laudo pericial definitivo de fls. 132/134.

Realizada audiência de instrução colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos de fls. 230/234 pleiteando a procedência da ação para condenar o acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 243/265 requerendo a absolvição com fulcro no art. 386, V ou VII, subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/06 ou o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 31/32, Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.36/38), pelo laudo definitivo de substância entorpecente de fls. 132/134, bem, como, pela prova oral amealhada.

A autoria delitiva está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado, o acusado negou a prática delitiva. Afirmou que realmente estava na posse das 11 porções de cocaína, mas que se destinavam ao seu consumo pessoal.

Negou ter repassado entorpecentes para o motorista do veículo Fiat Pálio, mas teria comprado os entorpecentes dele.

Todavia, a negativa do acusado restou desprendida do acervo probatório.

A testemunha Ricardo Alfredo Coelho, policial civil, afirmou que estava com viatura caracterizada, quando viu o acusado pegar algo do chão, entregar a outra pessoa, recebendo algo em troca, possivelmente dinheiro. Acrescentou que, um tempo depois, o acusado fez contato com um rapaz que estava dentro de um veículo Fiat/Palio, desceu a rua buscar droga e o entregou ao referido motorista, conseguindo filmar a última entrega. Disse que solicitou ajuda de demais policiais para fazer a abordagem, momento que encontraram como o réu uma porção de drogas e, em uma árvore próxima, outras seis porções de droga. Acrescentou que foi ao local que o réu fora buscar drogas, localizando quatro porções de cocaína e R\$ 20,00.

A testemunha Rafael Silva Varuzza, também policial civil, prestou declarações uníssonas com o quanto declarado por seu colega.

Por fim, temos as declarações prestadas pela policial civil Jane Aparecida da Costa quando ouvida em sede inquisitiva.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ – HC nº 30.776-RJ – 5ª T. – rel.^a Min.^a Laurita Vaz – j. 03.02.2004 – DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação de André nas penas do art. 33, caput da Lei 11.333/2006.

Isto posto, passo a individualizar e quantificar a pena do acusado.

Em primeira fase observo que o acusado ostenta maus antecedentes. Assim, fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal para o delito de tráfico e .

Em segunda fase, sem alterações.

Em terceira fase, sem alterações, visto não atender o réu aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, vez que ostenta diversas anotações criminais, inclusive por delito da mesma natureza.

Por estas razões, torno definitiva a pena de André 5 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Considerando o crime pelo qual condenado, equiparado a hediondo, a quantidade de pena aplicada e os maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, visto que não atendidos os requisitos legais previsto nos art. 44 e art. 77, respectivamente, do Código Penal.

Tendo o acusado se beneficiado da liberdade provisória em sede recursal e não havendo notícia nos autos de que tenha descumprido as cautelares então estabelecidas, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ LUIZ DOS SANTOS como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO, com direito a recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

Por fim, determino a perda dos valores apreendidos em favor da União, por tratar-se de fruto da venda de entorpecentes.

P.R.I.C.

Limeira, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA